

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1768/2531

บริษัทกิตติข้าวพืชผล (1968) จำกัด
บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด

โจทก์
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 132, มาตรา 368, มาตรา 609

โจทก์ทำสัญญาใบจองระวางเรือกับจำเลยเพื่อขนข้าวสารของโจทก์ไปต่างประเทศ โจทก์ขนข้าวสารบางส่วนขึ้นเรือแล้วต่อมาจำเลยสั่งระงับและสั่งให้ขนลงจากเรือทั้งหมด ในสัญญาใบจองระวางเรือมีข้อความว่าใบตราส่งซึ่งเป็นแบบพิมพ์ที่ใช้อยู่ตามปกติของผู้ขนส่งจะถูกนำมาใช้ ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อยกเว้นทั้งปวงของใบตราส่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์เฉพาะในระหว่างช่วงเวลานี้จนกว่าจะออกใบตราส่ง แสดงว่าสัญญาใบจองระวางเรือผูกพันโจทก์จำเลยจนกว่าจะมีการออกใบตราส่งดังนั้น เมื่อยังไม่มีใบตราส่งให้โจทก์ผู้ส่งจึงอยู่ในระยะเวลาที่สัญญาใบจองระวางเรือใช้บังคับ จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ว่าจ้างจำเลยขนข้าวจากท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือเมืองฟริทาว์น ประเทศเซียร์ราลีโอน โจทก์ขนถ่ายข้าวสารจากโกดังลงเรือแล้ว ต่อมาจำเลยแจ้งระงับการขนถ่ายและให้โจทก์ขนข้าวสารขึ้นจากเรือทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายรวมเป็นเงิน ๔,๖๘๙,๓๖๗.๔๗ บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้เช่าเรือหรือเจ้าของเรือเท่านั้น
จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจองระวางเรือยังไม่
ถึงขั้นมีการทำสัญญารับขน จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาทำให้โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการ
ขนสินค้าถึงเรือ ค่าขนสินค้าลงเรือ และค่าจ้างกรรมกรแบกหามสินค้ากลับคืนโกดัง
รวมเป็นเงิน ๗๑๘,๗๕๗.๔๘ บาท พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒
โจทก์ทำสัญญาขายข้าวสารจำนวน ๕,๐๐๐ เมตริกตันให้แก่ผู้ซื้อในประเทศอังกฤษ
โดยจะต้องส่งข้าวสารดังกล่าวจากท่าเรือกรุงเทพไปยังเมืองฟรีทาวน์ประเทศเซียร์รา
ลีโอน ทวีปแอฟริกา เดือนมิถุนายน ๒๕๒๒ โจทก์ทำสัญญาไปจองระวางเรือกับจำเลย
เอกสารหมายเลข จ.๒ เพื่อขนข้าวสารของโจทก์ ระบุชื่อเรือที่จะบรรทุกข้าวสารของ
โจทก์ว่าเรือ "นครธน" หรือเรืออื่นที่จำเลยจัดหาแทน กำหนดขนถ่ายข้าวสาร
ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ต่อมาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๒
จำเลยแจ้งโจทก์ว่าให้โจทก์ขนข้าวสารบรรทุกเรือ "แปซิฟิก กลอรี่" ซึ่งเข้าเทียบ
ท่าเรือกรุงเทพแล้ว โจทก์ขนข้าวสารขึ้นบรรทุกเรือลำดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึงวัน
ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ได้บางส่วนก็ต้องหยุดขนเพราะบริษัทผู้เช่าเรือพิพาทกับ
เจ้าของเรือ และต้องขนถ่ายข้าวสารจากเรือทั้งหมด

ปัญหาข้อแรกมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่จำเลยฎีกาว่าสัญญาเอกสารหมาย จ.๒ เป็นเพียงสัญญาใบจองระวางเรือซึ่งมีข้อความว่าจำเลยจะจัดการจองระวางเรือ "นครธน" หรือเรืออื่นที่จำเลยจัดมาแทนเพื่อบรรทุกข้าวสารของโจทก์เมื่อจำเลยจัดการให้โจทก์ขนข้าวสารบรรทุกเรือ "แปซิฟิก กลอรี่" แล้ว ถือได้ว่าสัญญาขนส่งเริ่มขึ้นการผูกพันตามสัญญาใบจองระวางเรือตามเอกสารหมาย จ.๒ ย่อมสิ้นสุดลงจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเอกสารหมาย จ.๒ อีกต่อไป เห็นว่าสัญญาใบจองระวางเรือ เอกสารหมาย จ.๒ ข้อ ๖ มีข้อความว่าใบตราส่งซึ่งเป็นแบบพิมพ์ที่ใช้อยู่ตามปกติของผู้ขนส่งจะถูกนำมาใช้ ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อยกเว้นทั้งปวงของใบตราส่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์เฉพาะในระหว่างช่วงเวลานี้จนกว่าจะออกใบตราส่ง ใบตราส่งจะรับได้จากสำนักงานของผู้ขนส่ง แสดงว่าสัญญาใบจองระวางเรือเอกสารหมาย จ. ๒ ผูกพันโจทก์จำเลยจนกว่าจะมีการออกใบตราส่งข้าวสารของโจทก์ ซึ่งใบตราส่งนั้นผู้ขนส่งจะเป็นผู้ออกให้แก่โจทก์ผู้ส่ง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าการขนข้าวสารของโจทก์บรรทุกเรือ "แปซิฟิก กลอรี่" ถูกกระทบ การบรรทุกยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีการออกใบตราส่งให้โจทก์ผู้ส่งจึงอยู่ในระยะเวลาที่สัญญาใบจองระวางเรือ เอกสารหมาย จ.๒ ใช้บังคับโจทก์จำเลยอยู่หาสิ้นสุดลงดังฎีกาของจำเลยไม่ ดังนั้นจำเลยจึงยังต้องรับผิดชอบตามสัญญาใบจองระวางเรือเอกสารหมาย จ.๒

พิพากษายืน

(ดำริ ศุภพิโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชวลิต นราลัย)

ศาลแพ่ง - นายสุชาติ สุขสมิตร

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ